

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४

English title: President and Vice-President Election Act, 2017

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २३ । प्रस्तावना: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "उपराष्ट्रपति" भन्नाले संविधानको धारा ६७ बमोजिमको नेपालको उपराष्ट्रपति सम्झनु पर्छ । (घ) "उम्मेदवार" भन्नाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) "निर्वाचक मण्डल" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको निर्वाचक मण्डल सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्वाचन" भन्नाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्झनु पर्छ । (ज) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजिम नियुक्त निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन प्रतनिधि" भन्नाले दफा २७ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतनिधिसम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन भएको प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (ट) "मतदाता" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ठ) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ड) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वदियुतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडति डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नका लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान गरिएको त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने वदियुतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ण) "राष्ट्रपति" भन्नाले संविधानको धारा ६१ बमोजिमको नेपालको राष्ट्रपतिसम्झनु पर्छ । (त) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (थ) "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन भएको प्रतनिधिसभा र धारा ८६ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । निर्वाचक मण्डल तथा निर्वाचन कार्यक्रम । ३. निर्वाचक मण्डल: (१) निर्वाचन प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको पद रक्ति रहेको वा कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा पुग्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले निर्वाचक मण्डलमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको नाम समावेश गरी तोकिए बमोजिम मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । ४. राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकने: (१) आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधिसकिभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रक्ति हुन आएमा त्यस्तो पद रक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकौ सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकौ सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ५. उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकने: (१) आयोगले उपराष्ट्रपतिको पदावधिसकिभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रक्ति हुन आएमा त्यस्तो पद रक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकौ सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा वा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकै पटक रक्ति भएको वा हुने अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले निर्वाचनको मिति तोकौ सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ६. निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ४ वा ५ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशन भएपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको वरीधमा उजुरी दिने, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फरिँता लनि, उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्ने र

मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिमको नरिवाचन कार्यक्रम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजिम नरिवाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नरिवाचन कार्यक्रम बमोजिमको सूचना सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिम नरिवाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भएपछि नरिवाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा पन्ध्र दिनको अवधि रहने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी ।

७. नरिवाचन अधिकृतको नयुक्ति: संवधान, यो ऐन तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम नरिवाचनमा सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । ८. नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा नरिवाचन गर्नु, गराउनु नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर मनोनयनपत्र जाँचेने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र मतगणनाको अन्तमि परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (३) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई नरिवाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । (४) नरिवाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नयुक्ति: (१) नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्नु सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १०. मतदान अधिकृतको नयुक्ति: (१) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृतमा नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नयुक्त मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजिमको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (३) मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र । ११. उम्मेदवारको योग्यता: नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनव्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको, । (ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, । (घ) कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको, । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरण: खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लागि "लाभको पद" भन्नाले नरिवाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्त गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । १२. उम्मेदवारको अयोग्यता: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्त नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ:- । (क) दफा ११ बमोजिमको योग्यता नभएको, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, ।

(ग) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगसिकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, । (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, । (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, । (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, । (ञ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १३. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी नरिणय गर्ने: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर नरिवाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दनि सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही विधामा उल्लेख गरी नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो विषयमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम नरिवाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (६)

उपदफा (५) बमोजमि उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि नरिणय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो नरिवाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १४. पद मुक्त हुने: (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदमा नरिवाचति कुनै व्यक्तिलाई दफा १२ बमोजमि अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा नजि त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १५. उम्मेदवारको उमेरको गणना: नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दनिसम्ममा पैतालीस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । १६. उम्मेदवार मनोनयन: (१) दफा १२ बमोजमि अयोग्यता नभएको व्यक्तिलाई नरिवाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा दफा ३ को उपदफा (३) बमोजमिको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा नजिले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मज्जुरी लेखी सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि बिढीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ । (५) यस दफा बमोजमि उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा नरिवाचति व्यक्तिलाई जुन लडिग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लडिग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “समुदाय” भन्नाले दलति, आदवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदाय सम्झनु पर्छ । (६) यस ऐन बमोजमि नरिवाचति उपराष्ट्रपति बहाल रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पदको लागि नरिवाचन हुने भएमा सो पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई जुन लडिग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लडिग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । १७. उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता: (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधि वा प्रस्तावक वा समर्थकले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजमि रीतपूर्वकको भए नभएको जाँचबुझ गरी रीतपूर्वकको भए दर्ता गरी सोको नसिसा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) कसैले प्रस्तावक वा समर्थक नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक दोहोरिएको, प्रस्तावक, समर्थक वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा नरिवाचन अधिकृतले रीत नपुगेको जतिकुरा सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । कसैले यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (४) मनोनयनपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवार सूची प्रकाशन गर्नेछ ।

१८. दाबी वरिध गर्न सक्ने: दफा १७ बमोजमि मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी वरिध गर्न चाहने उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधिले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा नरिवाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । १९. मनोनयनपत्रको जाँच: (१) दफा १७ बमोजमि दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक मध्ये एक जना उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिको उपस्थितिमा सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थिति हुनु पर्ने कुनै उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक उपस्थिति नभएमा पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र सो वषियमा कानून बमोजमि नरिणय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको माननि छैन । (३) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (२) बमोजमि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा दफा १८ बमोजमि कुनै उम्मेदवारको वरिधमा उजुरी परेको भए सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक जाँचबुझ गरी नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) देहायको अवस्थामा नरिवाचन अधिकृतले यस दफा बमोजमि गर्नु पर्ने मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति गर्न सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति भएको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ:- । (क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयमा सो स्थानमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परस्थिति उत्पन्न भएमा, । (ख) प्राकृतिक विपद्को कारणले काबू बाहिरको परस्थिति उत्पन्न भएमा । (५) उपदफा (४) बमोजमि मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति भएमा आयोगले कुनै नरिदेशन दिएको भए सो समेतको आधारमा नरिवाचन अधिकृतले समय र स्थान तोक्यो यथासम्भव छिटो मनोनयनपत्रको जाँच गर्नु पर्नेछ । (६) मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा मनोनयनपत्र बदर हुनेछ:- । (क) संवधान र यस ऐन बमोजमि उम्मेदवारको योग्यता नभएमा, । (ख) उम्मेदवार हुने व्यक्तिको मज्जुरी नभएमा वा नजि वा नजिको प्रस्तावक र समर्थकको सहीछाप नभएमा वा कीर्ते सहीछाप भएमा, । (ग) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा, । (घ) दफा १६ र १७ मा लेखिए बमोजमि मनोनयनपत्र दाखलि नभएमा, । (ङ) यस ऐन

बमोजमि अन्य रीत नपुगेको भएमा । २१. उम्मेदवारको नामावली: नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजमि रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजमिका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी सोको एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २२. नाम फरिा लनि: (१) कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट आफ्नो नाम हटाउनको लागि नाम फरिा लनि चाहेमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र नरिवाचन अधिकृतलाई लखिति सूचना दिई आफ्नो नाम फरिा लनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नाम फरिा लएको सूचना उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधिले दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नाम फरिा लएको सूचना नरिवाचन अधिकृत समक्ष दाखलिा भैसकेपछि त्यस्तो सूचना बदर गर्न वा फरिा लनि पाइने छैन । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दाखलिा भएको सूचनाको सत्यतामा नरिवाचन अधिकृत विश्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पर्नेछ । यसरी नाम हटाइएको सूचना नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २३. उम्मेदवारको अन्तमि नामावली: (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि नाम फरिा लनि तोकिएको समय समाप्त भएपछि नरिवाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी एक प्रति तुरुन्त आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रति आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार क्रमशः लेखनिछ । २४. नरिवाचन नरिवाचति: दफा २३ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्दा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको नरिवाचनका लागि एकजना मात्र उम्मेदवार कायम हुन आएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएको भनी तोकिए बमोजमि घोषणा गर्नेछ । २५. उम्मेदवारको मृत्यु भएमा: (१) दफा २३ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि वा प्रकाशन भई सकेपछि कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लखिति सूचना नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा नरिवाचन अधिकृत विश्वस्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो नरिवाचनसँग सम्बन्धति बाँकी कार्यक्रम तुरुन्त स्थगति गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यक्रम स्थगति भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीको लागि नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँसु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि उम्मेदवारको मृत्यु भएकोमा त्यस्तो नरिवाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम र उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भएपछि मृत्यु भएकोमा मतदान गर्ने मति लगायत यस परिच्छेद बमोजमिको अन्य कार्यक्रम पुनः नरिधारण गरी नरिवाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई नरिवाचनको कार्यक्रम स्थगति भएकोमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजमिको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि दश दिनभन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदान काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नु पर्ने गरी नरिवाचन कार्यक्रम नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन कार्यक्रम स्थगति भएकोमा पहिले मनोनयनपत्र पेश गरेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखलिा गर्नु पर्ने छैन ।

२६. उम्मेदवारको परिचयपत्र: दफा २३ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावलीमा कायम रहेको उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको परिचयपत्र दनिछ । परिच्छेद-५ । उम्मेदवारको प्रतनिधि: २७. नरिवाचन प्रतनिधि: (१) उम्मेदवारले कुनै व्यक्तलाई नरिवाचनको लागि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधि नियुक्त गरेमा सोको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिलाई उम्मेदवारले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधि नियुक्त गरेको लखिति सूचना सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा नरिवाचन प्रतनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजमिको काम गर्नु उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (४) नरिवाचन प्रतनिधिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधि: (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजमि मतदान प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतनिधि नियुक्त गरेको लखिति सूचना मतदान अधिकृत र नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थति रहन तोकिए बमोजमि मतगणना प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतनिधि नियुक्त गरेको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त भएको मतदान प्रतनिधिलाई उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को मतदान प्रतनिधि नियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतनिधि नियुक्त गरिएकोमा नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दनि पर्नेछ । (५) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (६) मतदान प्रतनिधि र मतगणना प्रतनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. उम्मेदवार वा कुनै प्रतनिधि अनुपस्थति रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि नरिवाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि वा मतगणना

प्रतनिधि नयिक्त नभएमा वा उम्मेदवार वा नजिको कुनै प्रतनिधि उपस्थति रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थति नरहेमा वा नजिहूरुमध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान, मतगणना वा नरिवाचनको परणामको घोषणाको काम रोकनि छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजमि भएको माननिछ । परिच्छेद-६ । मतदान केन्द्र तथा मतदान । ३०. मतदान केन्द्र: (१) नरिवाचनका लागि आयोगले तोकेको स्थानमा मतदान केन्द्र रहनेछ । (२) मतदान केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. मतपत्र: (१) आयोगले नरिवाचनका लागि मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको मतपत्रमा नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार उम्मेदवारको नाम क्रमशः समावेश गर्नु पर्नेछ । ३२. मतपेटिका तथा अन्य नरिवाचन सामग्री: (१) मतदानको लागि आयोगले तोके बमोजमिको मतपेटिका तथा नरिवाचन सामग्री प्रयोग गरनिछ । (२) मतपेटिका तथा अन्य नरिवाचन सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. मतदानको समय: मतदान हुने मितिमा मतदान गर्ने समय दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ । ३४. मतदान: (१) मतदाताले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नु पर्नेछ । (२) मतदाताले मतदान गर्न तोकिए बमोजमि मतपत्र लई सोको लागि राखिएको मतपेटिकामा मतदान गर्नु पर्नेछ । (३) मतदाताले आफ्नो नामबाट बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट मतदान गर्न पाउने छैन । (४) कुनै पनितदाता एउटै नरिवाचनमा एकभन्दा बढी पटक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन । (५) कुनै पनितदाताले मतदानको अवधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनितमाध्यमबाट कसैलाई पनित प्रकट गर्नु हुँदैन । ३५. मतदानको प्रक्रिया: (१) मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि उपस्थिति मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजमिको रीत पुर्याई मतपत्र दनिछ । (२) मतदातालाई मतपत्र दनिअघि मतदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा तोकिए बमोजमिको व्यहोरा जनाई तोकिए बमोजमि मतपत्र दनिछ । (३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चहिन गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाताले यस ऐन बमोजमि मतदान गर्दा मतपत्रमा आफूले रोजेको कुनै एक जना उम्मेदवारको कोठामा उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चहिन लगाई तोकिए बमोजमि मतपेटिकामा खसाली मतदान गर्नु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजमि विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । ३६. नाम ढाँटी मतदान गर्न आएमा वरिध गर्ने: (१) कुनै मतदाता वा व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नको लागि मतपत्र लनि आएमा उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि वा सोही मतदान केन्द्रको कुनै मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष वरिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वरिध भएमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल नरिणय गर्नुपर्नेछ र यसरी पर्न आएको वरिध र त्यसको नरिणय आयोगले तोके बमोजमिको नरिणय कतिबामा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वरिध ठीक ठहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति दनिछ र वरिध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वरिध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि जरबिना गर्नेछ ।

३७. वरिध परस्थितिमा मतदान स्थगति गर्न सक्नि: (१) मतदान केन्द्रमा कुनै असामान्य परस्थिति उत्पन्न भई वा कुनै कारणले विद्युतीय उपकरण सञ्चालन हुन नसकी वा उपद्रव वा प्राकृतिक विपत्ति वा आफ्नो काबू बाहिरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा सो मतदान केन्द्रमा नयिक्त मतदान अधिकृत वरिध भएमा नजिले सो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगति गर्न सक्नेछ र सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति गरेको सूचना तुरुन्त नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति भएको व्यहोराको जानकारी नरिवाचन अधिकृतले तुरुन्त आयोगलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा नरिदेशन दिएमा बाहेक नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशति गरी पुनः मतदान गराउनेछ । ३८. मतदान केन्द्रमा प्रवेश: (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यक्तहरू बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दनि छैन:- । (क) मतदाता, । (ख) उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतनिधि वा मतदान प्रतनिधि, । (ग) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (घ) आयोग वा नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति, । (ङ) मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक, । (च) दृष्टिबिहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान केन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ति वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दनि छैन । (३) मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका मतदान गर्न बाँकी मतदाता बाहेक मतदानको समय समाप्त भएपछि अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँ रहन पाउने छैन । ३९. अशक्त मतदाता: दृष्टिबिहीन, शारीरिक अशक्तता वा अरु कुनै कारणवश कुनै मतदाता आफैले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा वा मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको

साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमतिदिनि वा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार नजिको मतपत्रमा मत सङ्केत गरदिनि सक्नेछ । ४०. नरीक्षण गर्न सकिने: कुनै मतदाता मत सङ्केत गर्ने स्थानमा मनासबि समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा नजिले मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी नरीक्षण गर्न सक्नेछ । ४१. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायको अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:- ।

(क) कसैले बल प्रयोग गरी, डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतदान केन्द्र वा मतदान गर्न नशिचति गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा, कुनै उम्मेदवार समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दिएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदिएमा, । (ख) कसैले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास देखाएमा, धम्की दिएमा, मतदान गर्नको लागि बाटो वा गाँडा छेकी रोकेमा, मतदान केन्द्रमा वा मतदान गर्ने स्थानमा जान वा प्रवेश गर्न नदिएमा, वा । (ग) कसैले मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएको मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा, नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन नरिवाचन अधिकृतलाई र नरिवाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले वा आयोगबाट कुनै नरिदेशन प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले आयोगको नरिदेशन बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतविदनको आधारमा आयोगले वा आयोगको नरिदेशन अनुसार नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद्द भएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्र समेत तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४२. मतपेटिका नोक्सान भएमा वा तोडफोड गरिएमा: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतविदन तुरुन्त दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा वा मतदान अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै कसिमिले खोसिएमा, जानीजानी तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा वा दुर्घटनाबश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रतविदन आयोगमा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४३. मतपेटिका बन्द गर्ने: मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोके बमोजिमको रीत पुर्याई बन्द गर्नु पर्नेछ ।

४४. मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने: मतदान अधिकृतले मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका सुरक्षति रूपमा नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । मतगणना र नरिवाचन परिणाम । ४५. नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु, गराउनु पर्ने : नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको मतगणना गर्ने काम आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नयिनर्णमा गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ४६. मतगणनाको सूचना: नरिवाचन अधिकृतले सबै मतदान केन्द्रबाट मतपत्र रहेका मतपेटिका प्राप्त गरेपछि मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयको सूचना उम्मेदवारहरूको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४७. मतगणना: (१) नरिवाचन अधिकृतले दफा ४६ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मतिरि समयमा तोकिए बमोजिम मतगणना प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयमा उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि उपस्थति रहन सक्नेछन् । (३) मतगणना गर्दा सङ्घीय संसदका सदस्यले दिएको मत र प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मत छुट्टाछुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । ४८. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा देहायका व्यक्ती बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन:- । (क) उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि, । (ख) मतगणनाको काममा खटिएका कर्मचारी, । (ग) आयोगबाट अनुगमन वा अन्य प्रयोजनको लागि खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारी, । (घ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (ङ) सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी, । (च) आयोग वा नरिवाचन अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ती । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ती वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न दिने छैन । (३) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्याउने जुनसुकै व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तीले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतको आदेश बमोजिम सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ । ४९. मतगणना लगातार गर्ने: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाप्त नभएसम्म सो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ । (२) काबुबाहिरको परिस्थितिपरी मतगणनाको काम बीचैमा रोकनु परेमा नरिवाचन अधिकृतले गणना

गरसिकेका मतपत्र, मतगणना अभिलेख, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्र र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाको लगत समेत अलगअलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधिवा मतगणना प्रतनिधिले समेत त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना सो स्थानमा उपस्थिति उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधिवा मतगणना प्रतनिधिलाई दनु पर्नेछ र मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधि उपस्थिति हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन । ५०. मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका वा मतदानको लागि राखिएको वदियुतीय उपकरण नरिवाचन अधिकृतको नयिन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा, हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगति गरी सो कुराको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्‍याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन वा उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र वा मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नयिन्त्रणबाट गैरकानूनी रुपमा अन्यत्र लगिएको, खोलिएको, नोक्सान गरिएको, तोडफोड गरिएको, हराएको वा दुर्घटनावश नोक्सान भएको र सोको कारण मतगणना सुचारु गर्न नसकनि ठहर्‍याएमा त्यस्तो कार्यबाट असर परेका मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषति गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकी सोको सूचना मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५१. मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायका अवस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी, डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेमा, । (ख) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटिएको नरिवाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा, नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका, मतदानको लागि प्रयोग भएको वदियुतीय उपकरण वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा, । (ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा वा अनुमति दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्‍याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।

(४) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतगणनास्थल उपदफा (१) बमोजमि अनधिकृत तवरले कब्जा भएको ठहर्‍याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषति गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्द्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५२. मतपत्र बदर हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ:- । (क) सम्बन्धति मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) औंठाछाप लगाई वा दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चहिन बाहेक अन्य छाप वा चहिन लगाई मत सङ्केत गरिएको, । (ग) मत सङ्केत चहिन नबुझि गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, । (घ) उम्मेदवारको नाम रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, । (ङ) एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम रहेको कोठामा छुट्टाछुट्टै मत सङ्केत गरिएको, । (च) एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम रहेको कोठामा मत सङ्केतको चहिन पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको, । (छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फर्ति दइएको, । (ज) कुनै पन उम्मेदवारको नाम रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरिएको, । (झ) आयोगद्वारा नरिधारति मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ञ) मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको, । (ट) जाली मतपत्र, । (ठ) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र । ५३. दोहोर्‍याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सलिबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधिवा मतगणना प्रतनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याई मतगणना गराई पाउँ भनी तत्काल नरिवाचन अधिकृत समक्ष कारण सहति लखिति नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो नविदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतले दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने नभएमा सोही व्यहोराको नरिणय गरी सो स्थानमा उपस्थिति रहेका नजि उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधिवा मतगणना प्रतनिधिलाई नरिवाचन परणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सो नरिणयको सूचना दनु पर्नेछ । ५४. मतभार: नरिवाचक मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची बमोजमि हुनेछ । ५५. नरिवाचन परणामको घोषणा: (१) दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजमि प्रत्येक उम्मेदवारले

प्राप्त गरेको मतलाई दफा ५४ बमोजमि कायम भएको मतभारले गुणन गरी आएको सङ्ख्यालाई त्यस्तो उम्मेदवारले पाएको कुल मत मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल मत नरिवाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ ।

५६. पुनः मतदान गराउने: (१) दफा ५५ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत नरिवाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारहरूबीच मतदान हुने गरी नरिवाचन अधिकृतले मतदानको मति तोकौ पुनः नरिवाचन गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको मतदानमा कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भएको नरिवाचनमा कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पुनः मतदान हुने गरी नरिवाचन अधिकृतले मतदानको मति तोकौ पुनः नरिवाचन गराउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भएको मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचति भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ । ५७. मत बराबर भएमा: यस ऐन बमोजमि भएको नरिवाचनमा दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवारको मत बराबर भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्ता उम्मेदवारहरू बीच गोला हाली नरिणय गर्नेछ र सो नरिणय बमोजमि छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिन्छ । ५८. नरिवाचन परिणामको प्रकाशन: (१) दफा ५५ वा ५६ बमोजमि मतगणनाको कार्य सम्पन्न भएपछि नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन परिणाम प्रकाशन गरी त्यस्तो परिणाम तालिकाको एक प्रति तुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) नरिवाचनको परिणाम प्रकाशन गरिसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिको विवरण सहितको प्रतिविदन तयार गरी आयोगमा यथाशघ्रि पठाउनु पर्नेछ । (३) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा नरिवाचति भएको उम्मेदवारलाई आयोगले तोकिए बमोजमिको प्रमाणपत्र दिनेछ । ५९. नरिवाचति मति: यस ऐन बमोजमि भएको नरिवाचनको सम्बन्धमा नरिवाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजमि नरिवाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मतिलेई सम्बन्धित उम्मेदवार नरिवाचति भएको मति मानिन्छ । ६०. नरिवाचन परिणामको विवरण पठाउने: आयोगले नरिवाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीन दिनभित्र सोको विवरण राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विधि । ६१. नविदि मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्तिले वा वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिने आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई नविदि मतपत्र दिनेछ । यसरी नविदि मतपत्र दिएकोमा त्यस्तो । मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदि मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै खाममा राखिएका नविदि मतपत्रहरू त्यस समयमा गणना गरिने छैन ।

नरिवाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई त्यस्तो उजुरीको नरिणय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो नविदि मतपत्रहरू समेत गणना गर्न सक्नेछ । ६२. नरिवाचन प्रचार-प्रसार खर्च: (१) नरिवाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतिनिधिले नरिवाचनको अवधिमा नरिवाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नरिवाचनको अवधि" भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मतिदेखि त्यस्तो नरिवाचनको परिणाम घोषणा भएको मतिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (३) कुनै उम्मेदवारले नरिवाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन खर्चको विवरण, उम्मेदवार वा नजिका प्रतिनिधिले नरिवाचन परिणाम घोषणा भएको मतिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकिएको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले नरिवाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । ६३. नरिवाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोपनीयता: (१) नरिवाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सलिबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जम्मा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सलिबन्दी भई रहेको मतपत्रको अर्धकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्र राखिएको सलिबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजमि परेको उजुरीको सलिसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथा रूपमा सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मतिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले तीन महिनिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ६४. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून

बमोजमि अधिकार पाएकोमा बाहेक नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्न खटाएको कुनै पनकिर्मचारी, उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि, मतगणना प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्नु, लेख्नु वा कुनै कसिमिले प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न समेत हुँदैन ।

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनिसाक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ६५. आदेश जारी गर्ने र नरिदेशन दनि: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिएको कुराका अतिरिक्त नरिवाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचन सञ्चालनको लागि नरिवाचनको काममा खटाएका कर्मचारीलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि आयोगले जारी गरेको आदेश र नरिदेशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा नकिय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा नकिय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, नरिवाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तितथा नरिवाचनको काममा खटाएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ६६. मददत लनि सक्ने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले नरिवाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले नरिवाचनको कामको सलिसलामा कुनै पनिसरकारी वा सुरक्षा नकियको मददत लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मददत मागएमा आवश्यक मददत पुर्याउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ६७. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै नरिवाचन अधिकृतले संवधान, कानून, नरिदेशिका, कार्यवधि र आयोगले दिएको नरिदेशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो नरिवाचन अधिकृतको नयिक्त बिदर गरी अर्को नरिवाचन अधिकृत नयिक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ६८. नयिम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ६९. नरिदेशिका वा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका वा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (दफा ५४ सँग सम्बन्धति) । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार । १. सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार:- । कुल जनसङ्ख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) : । सङ्घीय संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या । उदाहरणार्थ: संवत् २०६८ को जनगणना अनुसारको कुल जनसङ्ख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ३३४ । कायम हुने मतभार: ७९ । २. प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार:- । कुल जनसङ्ख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १००० । प्रदेश सभा सदस्यको कुल सङ्ख्या । उदाहरणार्थ: संवत् २०६८ को जनगणना अनुसारको कुल जनसङ्ख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ५५० । कायम हुने मतभार: ४८ ।